يُقْضَ عليه بخلاف المعيَّن وفي مسجد مُعيَّن قولان وقُضي بين مسلم وذمّيّ فيها بحكمنا ،

باب

اللقطة مال معصومٌ عُرِّضَ للضياع وان كلبا وفرسا وحمارا ورُدَّ بمعرفة مشدود فيه وبه وعدده بلا يمين وقُضي له على ذي العدد والوزن وان وصف ثانٍ وصْف اوّل ولم يَبِنْ بها حلفا وقُسمت كبيّنتين لم تُؤرَّخا والّا فللأقدم ولا ضمان على دافع بوصف وان قامت بيّنة لغيره واستُؤني في الواحدة إن جهل غيرها لا غلطٌ على الأظهر ولم يضرّ جهله بقدره ووجب اخذه لخوف خائن لا ان علم خيانته هو فيحرُم والّا كُره على الأحسن وتعريفه سنةً ولو كدلوٍ لا تافهًا بمظانّ طلبها بكباب مسجد في كلّ يومين او ثلاثة بنفسه او من يَثِق او بأجرة منها ان لم يعرّف مثله وبالبلدين ان وُجدت بينهما ولا يذكر جنسها على المختار ودُفعت لحبر ان وُجدت بقرية ذمّة وله حبسُها بعدها او التصدّقُ او التملّكُ ولو بمكّة ضامنا فيهما كنيّة اخذها قبلها وردّها بعد أخذها للحفظ الا بقرب فتأويلان وذو الرقّ كذلك وقبل السنة في رقبته وله اكل ما يفسد ولو بقرية وشاةٌ بفيفاء كبقر بمحلّ خوف والّا تُركت كإبل وان أُخذت عُرّفت ثمّ تُركت بمحلّها وكراء بقر ونحوها في علفها كراءً مضمونا وركوبُ دابّة لموضعه والّا ضمن وغلّتها دون نسلها وخُيّر ربّها بين فكّها بالنفقة او إسلامها وان باعها بعدها فما لربّها الّا الثمن بخلاف لو وجدها بيد المسكين او مبتاع منه فله اخذها وللملتقط الرجوعُ عليه إن أخذ منه فيهما الّا ان يتصدّق بها عن نفسه وان نقصت بعد نيّة تملّكها